

EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO

Mateo J. Magariños de Mello

(Uruguay)

En la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), que tuvo lugar en la ciudad de México en septiembre y octubre de 1962, se discutió extensamente en el Comité II de dicha Conferencia el problema del transporte marítimo. La Secretaría del CIES presentó un extenso documento básico sobre el problema general del transporte marítimo en América Latina que llevaba el N° 18A.

El análisis pormenorizado de todos los aspectos de dicho documento nos llevaría muy lejos y carecería, por otra parte, de interés. Importa sí, la tesis principal que se desprendía de dicho documento. Tesis, que no deja de ser sorprendente, fuera prohijada por el CIES, cuando aparece como totalmente contraria a los propósitos que animaban a la Conferencia en cuanto aspiraba a ser un instrumento del desarrollo económico latinoamericano.

I

La aludida tesis se registra en las páginas 23, 24, 27, 28 y 40 del mencionado documento. Según ella, no sería conveniente la inversión en naves mercantes para expandir la navegación oceánica por parte de los países iberoamericanos, porque este tipo de actividad crea un índice muy bajo de ocupación. El aludido tipo de inversión —se dice—, en principio al menos, no sería aconsejable, cuando existen ya flotas comerciales capaces de atender la demanda presente y potencial del transporte marítimo de altura y en el transporte marítimo y aéreo internacional cabe la alternativa de importar los servicios a prestar por grupos de aviones bajo pabellón extranjero. Alternativa digna siempre de consideración, sobre todo cuando es restringida la disponibilidad de divisas a corto plazo que el fomento de flotas mercantes, marítimas y aéreas implica para la mayoría de los países de América Latina. Fuerte desembolso de divisas que pueden llegar al 100 % del costo de las naves y que, salvo condiciones harto singulares, tales inversiones tienen efecto creador de cambio exterior muy inferior a lo que con frecuencia supone. Realmente —se dice—, contribuiría también a mejorar los costos de navegación la realización de acuerdos en las empresas navieras latinoamericanas, tendiente a evitar la duplicación innecesaria en los servicios en particular cuando está ase-

gurada la concurrencia de flota bajo el pabellón extranjero. Estas manifestaciones, que configuran una tesis bien definida, aparecen paliadas o, en cierto modo se intenta paliar el impacto de estas aseveraciones, con frases como: "sin embargo, esta aseveración no debe de tomarse en sentido absoluto, pues otras razones a las que se aludirán más adelante, pueden justificar una orientación distinta". El hecho es que estas razones que se citan son bastante incompletas y más bien, a nuestro juicio, conducen el pensamiento hacia la concepción de que se refuerzan los principios establecidos en la tesis a que acabo de referirme.

En efecto, al hablar de éstas se dice que, "razones de prestigio, dignas de consideración, y la de garantizar la adecuada disponibilidad de buques y fletes razonables en circunstancias de hostilidad internacional o similares", serían los otros fundamentos que invalidarían o tenderían a invalidar las expresadas con tanto detalle y tanta precisión, en la parte positiva de la tesis.

Toda tesis, sobre todo si está expuesta en forma técnica y con acopio de argumentos, en cuanto a tal y en cuanto a expresión del pensamiento individual es, perfectamente respetable, pero parecería lamentable el hecho de que el CIES la haya patrocinado. A nuestro juicio, la tesis es equivocada y contraria al espíritu del Tratado de Montevideo y sobre todo contraria al interés de Iberoamérica.

En primer término, el fortalecimiento de la flota mercante iberoamericana no tiene por finalidad esencial obtener un mayor empleo de personal. Desde luego que este mayor empleo se produce indefectiblemente y también, inmediatamente es importante e interesante considerarlo como un elemento más a tener en cuenta en la planificación de una inversión; podrá ocurrir, no cabe duda, que sea finalidad fundamental en algún caso, pero no en éste. Lo sustancial, lo importanté, lo que debe contar en esta materia es la necesidad de asegurar la independencia del transporte de Latinoamérica como un capítulo esencial de su independencia económica que es en definitiva, en última instancia, el que pretende perseguir la Alianza para el Progreso. La existencia de una marina mercante propia constituye un factor esencial de su independencia económica que coloca a nuestros países en condiciones de comprar e importar sin depender de terceros países y, además, le asegura una participación que es de extremada importancia en el negocio de fletes, a tal punto importante que es superior a cualquier producto de intercambio intrarregional. Los fletes representan el 12.5 % del valor CIF de todas las mercaderías que se comercian en Iberoamérica y según el propio informe del CIES, esas mercaderías se movilizan en un 90 o 95 % por vía

marítima. Representa esto, en cifras globales y en lo que respecta a Norteamérica y a la América Hispano Lusitana, gastar al año más de 1 200 millones de dólares. Solamente el Uruguay, que es uno de los más pequeños del Continente y es el más pequeño de Sudamérica, echa al mar 30 millones de dólares al año con los cuales podría perfectamente equilibrar su balanza global de pagos.

Naturalmente el problema no es saber si con los 30 millones de dólares que gasta puede equilibrar la balanza de pagos, sino si podría economizarlos. Y bien, la respuesta es: Sí, podría economizarlos. Porque los paga para que otros hagan lo que él puede y, si quiere sabrá hacer y la prueba es que aun los barcos del Estado, que se supone mal administrador, dejan utilidad navegando, en una proporción que no interesa cuantificar en este momento, con bodegas parcialmente vacías. La prueba es que los pocos barcos privados que hacen el transporte marítimo de altura obtienen pingües utilidades y economizan para el país cifras muy apreciables.

La teoría de que existen ya flotas comerciales bajo pabellón extranjero que son capaces de atender la demanda presente y la demanda futura que pueda representar el incremento del intercambio comercial de América Hispano Lusitana es un argumento tan decisivo, tan decisivo, que si se tuviera en cuenta tendría que propiciarse en estos momentos la disolución de la ALALC y la eliminación de todas las protecciones industriales que rigen en nuestros países. Y, desde luego, recomendar al CIES que no haga nada por incrementar el desarrollo industrial latinoamericano, porque existen compañías en el mundo entero, y especialmente en el Japón, que producen artículos muy baratos y a veces mejores que los nuestros, por el momento al menos. De tal manera, que éste es un argumento que prueba demasiado.

El desarrollo de nuestras marinas mercantes y el progresivo autoabastecimiento en materia de transportes por parte de los países latinoamericanos es fundamental desde todo punto de vista. Comenzando desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, porque contribuirá no solamente a economizar divisas sino también servirá de un poderoso elemento promocional del intercambio comercial de América Latina.

Toda la estructura económica Iberoamericana, dicho sea sin sentido crítico y sí simplemente objetivo —porque es un hecho que ha sido fatal y que no hay por qué lamentar porque ha obedecido a causas demasiado poderosas y harto conocidas—, se ha producido fundamentalmente en función de intereses extra-continetales, extra-iberoamericanos, en función de los intereses de los grandes centros manufactureros del mundo.

Lo cual tenía su lógica. No podía pretenderse en el siglo XVIII y en el siglo XIX que las estructuras económicas se crearan en función de los mercados productores de materias primas y apenas consumidores en una escala mínima de productos manufacturados. Consecuentemente con eso, el transporte iberoamericano también se estructuró en forma centrífuga, se estructuró para concentrar en los puntos de embarque las materias primas y para expandirse en forma centrífuga hacia los centros manufactureros. El intercambio entre nuestros países ni interesaba, ni quizás fuera posible de encarar como importante y conveniente a menos de establecer líneas de navegación que estaban en manos, naturalmente, de los intereses de los grandes centros manufactureros. De tal manera que, cuando se dice que hay un círculo vicioso y que no tenemos que ocuparnos del transporte porque cuando hay mercaderías aparece el transporte —se dice una verdad a medias.

Tal cual está organizado espontáneamente el mecanismo del intercambio económico, si existe una presión de oferta en un país latinoamericano y existe una presión de demanda en otro país latinoamericano, esas presiones que tenderían a complementarse anulándose y que serían las que —según la tesis de la organización espontánea del transporte cuando existe intercambio— las que producirían la aparición del transporte, se satisfacen con otras presiones de oferta y otras presiones de demanda en otros centros comerciales del mundo. De manera que en realidad, para que se venda donde hay que ofrecer y para que se compre donde se requiere comprar, es necesario que se establezca una vinculación, una corriente comercial entre esos dos países, entre esos centros; porque el país iberoamericano que exporta, o exportaba, a otros centros extra-continetales, importaba también en otros centros, de otras fuentes de producción. Espontáneamente no es fácil que se establezca esa corriente comercial. De modo que ahí radica la necesidad de utilizar el transporte como un elemento promocional *para llevar a la sustitución de importaciones* en nuestros países. Para complementar, incrementar y acelerar el proceso de integración económica, es esencial disponer de un transporte autónomo, aparte de las razones de economía de divisas, a que nos referíamos anteriormente.

En cuanto al problema del empleo de divisas, los argumentos que se dan en el informe del CIES son poco serios. Cualquiera que conozca algo de negocios navieros sabe positivamente que las naves nuevas se pagan en los astilleros con un 20 % al contado y el resto a plazos que varían entre 7 y 12 años de tal manera que no es exacto que haya que hacer desembolsos del 100 % de las divisas. Cualquiera que esté al cabo del

anecdótico económico en materia de transportes mundiales así sea a través de las crónicas sociales internacionales, sabe que las grandes fortunas de los transportadores marítimos no se han hecho mediante el empleo de grandes capitales, se han hecho partiendo de cero, partiendo de nada, y que las naves se pagan a sí mismas, a veces con uno o dos viajes.

Podrían citarse casos concretos pero no vale la pena y sobre esto es harto conocida la realidad.

Es notorio que las naves en servicio, apenas empiezan a transportar, son productoras de divisas y economizadoras en el pago de fletes en monedas duras a naves extranjeras. Además que la organización del sistema de transportes no se ha hecho en función de nuestros intereses no es un reproche. Es lógico que no se haya hecho. Es que las naves que trafican entre los puertos iberoamericanos lo hacen en condiciones de costos tales, que los fletes son excesivamente elevados y constituyen una verdadera barrera al fomento del intercambio. La única manera de CONSEGUIR FLETES MÍNIMOS, QUE RESPONDAN A COSTOS MÍNIMOS, ES ASEGURAR A LAS naves que hacen el tráfico, la plena carga; y la única manera de asegurar la plena carga a esas naves, es la de que sean naves pertenecientes a los países interesados en obtener esos resultados, naves que estén al servicio de los intereses iberoamericanos. Pretender que se concierten acuerdos para que las empresas navieras iberoamericanas dejen el campo a las flotas extranjeras supone un verdadero atentado contra los intereses esenciales de Iberoamérica y desde luego supone un atentado contra el Tratado de Montevideo y contra el Tratado Centroamericano también. Más aún: supone un atentado contra la Alianza para el Progreso y contra los intereses de todas las partes que la han propiciado, no solamente la parte iberoamericana. ¡Qué magnífico instrumento de propaganda contra la Alianza para el Progreso, en malas manos! Hacer esos acuerdos sería borrar con el codo todo lo escrito con la mano sobre complementación económica, sobre tratamiento de la nación más favorecida, sobre reciprocidad en las concesiones. Sería atentar contra el objetivo fundamental del Tratado, que es estimular el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos iberoamericanos, porque se restaría a nuestros países la posibilidad de participar en una actividad que como hemos dicho, representa el 12.5 % del valor CIF de toda la mercadería de intercambio, porcentaje con el que concuerda el informe del CIES sobre actividades portuarias —documento 18-6—, al establecer que los costos de transporte representan entre el 10 y 17 % de los productos transportados por mar.

Los planteamientos del CIES en esta materia revelan además una cosa

también lamentable y contraria a disposiciones de la misma conferencia de Punta del Este y es una absoluta falta de coordinación con la ALALC. La ALALC ha dado especial importancia a la participación de las marinas mercantes de la Zona en el intercambio intrazonal como un medio de asegurar un mejor servicio y de fortalecer las economías de nuestros países. Se le ha dado importancia además como factor de independencia y de promoción de la integración general económica, incluso como un homenaje a los fundamentos políticos de solidaridad económica, social y de todo orden, que inspiran este movimiento de integración económica, al propiciar conjuntamente con el principio de la reserva del intercambio comercial iberoamericano para los barcos de nuestra bandera, un método progresivo haga que lo que no pueda transportar el importador, tenga la primera opción el exportador, lo que no pueda transportar ninguno de los dos, lo transporte un tercer país de la Zona y recientemente en último caso, cuando no lleguen a ser suficientes las bodegas zonales para el transporte de nuestras cargas, se dé la oportunidad a naves del pabellón extranjero. Estos principios de justicia tan obvia que cuesta entender, cómo es posible contradecirlos, al margen de intereses creados extra y aun antizonales, son los que han hecho el enriquecimiento y fortalecimiento y la expansión de casi todas las marinas del mundo. Desde el punto de vista *jurídico* es inobjetable que los países de la Zona tengan el derecho de reservar para su bandera su propio intercambio comercial. Desde el punto de vista *político* quién puede dudar que toda nación soberana tiene el derecho de hacerlo y desde el punto de vista *económico*, es indiscutible aunque debe considerarse en tercer lugar. La conveniencia de propiciar la independencia en materia de transportes no puede ser discutida, y quien está más especialmente obligado, más aún que la ALALC, a propiciar estas soluciones de independencia económica, es el CIES, es la Alianza para el Progreso, porque su proclamada finalidad esencial es atender a factores, necesidades y problemas que son justamente los que han dado origen y motivo al nacimiento de la misma "Alianza".

II

La independencia económica en materia de transporte concebida con un criterio zonal y estructurada en forma técnica, supone el máximo aprovechamiento de bodegas y la organización de los transportes marítimos mediante una adecuada distribución de líneas, teniendo en cuenta no solamente los actuales centros de intercambio tradicional sino también los planes previstos de desarrollo económico y de incrementación de ese in-

tercambio. Sin acudir a la indicación de cifras, cuya precisión escapa a los límites de este artículo, es evidente que todos los países saben por experiencia propia las dificultades y los inconvenientes de transporte entre los países iberoamericanos.

Prácticamente no existe línea directa entre el Río de la Plata y México en condiciones de operación. Lloyd Brasileiro ha renunciado prácticamente, a efectuar transporte entre Colombia y el Brasil porque el flete resultaba desmesurado por la escasez de materiales de productos a transportar. De manera que *a priori* y acudiendo al solo razonamiento, es obvio que la organización del transporte y el asegurarle la utilización plena de las bodegas tiene necesariamente que conducir a un abatimiento de los costos.

Es indudable —y nadie puede estar en desacuerdo de que debe considerarse como base sustancial—, como fundamental y en primerísimo término, el asegurar el transporte en las mejores condiciones económicas posibles, para luego pensar en el interés de las marinas. Pero a nuestro juicio son dos problemas inseparables.

A los efectos del desarrollo económico de los pueblos iberoamericanos debe preocupar más la existencia de un transporte independiente, suficiente y eficaz en primer término, aunque ello no se traduzca de inmediato en una rebaja de tarifas, entendido que será, sí, el antecedente necesario de esa rebaja, porque ésta debe seguir necesariamente al abatimiento de los costos y a la nacionalización y regulación de los servicios.

Pero aun suponiendo —cosa difícil—, que se mantuvieran por cierto tiempo los mismos niveles tarifarios existentes, aún así tendríamos inmensamente que ganar de ese desarrollo y de esa independencia de los transportes, si las divisas quedaran en los países iberoamericanos.

Después de organizado y estructurado el transporte, de sentadas las bases que hicieran posible la existencia de un transporte independiente y económicamente dado en condiciones óptimas, entonces, en ese momento, será llegado el instante en pensar en una racionalización también de las tarifas, para que esa protección, ese conjunto de mecanismos jurídicos que podemos, debemos y queremos estructurar jurídicamente para asegurar la independencia del transporte, no resulten en un simple enriquecimiento de nuestros armadores, sino en un fomento del intercambio mediante el abatimiento de costos, que hoy son barreras infranqueables entre la mayoría de nuestros países.

Contemplando las preocupaciones, muy legítimas, que pudieran abrigarse en el sentido de que una estructuración de los transportes iberoamericanos pudieran redundar en un encarecimiento de los fletes, el

proyecto de Convenio Marítimo estudiado por la ALALC establece claramente que las medidas que se adoptan o que se proponen no deben significar —entre otras cosas—, un encarecimiento de precios.

Esa explicación se insertó en el proyecto presentado conjuntamente en la reunión del Grupo de Trabajo por las delegaciones del Brasil, Chile, México y el Uruguay, apoyada unánimemente, más que nada como una forma de tranquilizar los escrúpulos a que se aludía más arriba. Sin embargo, no traduce el pensamiento exacto de todos sus autores. La Delegación del Uruguay estimó que sí se podía poner con toda responsabilidad la expresión de que “no deberían traducirse en el encarecimiento de fletes y costos”, porque en la práctica estaba convencida de que se iba a traducir, al contrario, en un abatimiento de costos y, por consiguiente, de tarifas y de fletes. Y ello por las razones apuntadas de que las medidas que se propician para el desarrollo de las marinas ibero-americanas conducen a la organización de los transportes y a la plena utilización de la capacidad de carga.

III

Es evidente y notorio que los costos incidentales, los costos de las operaciones portuarias, los costos de los demás elementos que infieren el transporte, son secundarios en cuanto al nivel de los fletes con respecto al verdadero y fundamental problema del transporte marítimo, que es la utilización a plena carga de la bodega. De manera que lo fundamental es eso; *ergo*, si se va a conseguir plena carga para nuestros buques y si se va a organizar líneas de transporte, se van a abatir costos, lo cual permitirá abatir fletes.

IV

El proyecto presentado por la Delegación del Uruguay, coincidente con puntos de vista de la delegación del Brasil, contempla fundamentalmente esa preocupación, al contener un inciso que expresa que las medidas a adoptarse deberán traducirse en el abatimiento de tarifas correlativamente con los beneficios y las franquicias que se otorgan por el mismo proyecto. A tal efecto se establece un procedimiento coincidente con los mecanismos que se estructuran en las recomendaciones y se establecen plazos para lograr esta modificación de tarifas, concomitantemente con la estructuración del sistema de franquicias y de privilegios que hay que otorgarle para que pueda alcanzar la independencia del transporte.

Naturalmente éstos son proyectos, pero existe conciencia general con respecto a este punto.

Sobre la economicidad del sistema y la excelente inversión que representa el transporte marítimo es prueba suficiente el ejemplo de Colombia que dispone de una flota regular rica ya en tradiciones y que ha demostrado su capacidad productiva de utilidades y ahorro, economizadora de divisas. La pequeña inversión inicial necesaria al desarrollo del transporte marítimo debe figurar en primer término en el orden de prioridades para la inversión de escasos recursos.

Esta política está lejos de ser contraria, inclusive, a los intereses marítimos de los Estados Unidos. ¿Es exacto o no que este país subsidia sus flotas que hacen su intercambio con Iberoamérica? ¿Es exacto o no que esos barcos hacen el tráfico no siempre con plena bodega sino frecuentemente con escasa carga? Estas preguntas que deben ser contestadas afirmativamente, se pueden hacer porque los barcos extra-hemisféricos hacen el cabotaje a lo largo del hemisferio, porque barcos europeos y de bandera de conveniencia perteneciente a armadores extra-hemisféricos se dirigen directamente a los puertos norteamericanos y transportan mercaderías entre dichos puertos y los iberoamericanos. Si se mira un poco más allá del círculo de los países de la ALALC, se ve que el interés de los Estados Unidos está evidentemente en coincidencia con los países iberoamericanos, porque también entre el grupo anglosajón y el de aquellos países el intercambio comercial por vía marítima debería obedecer a los mismos principios.

Es que estos principios son de una justicia y de una lógica tan evidentes, que solamente los intereses creados pueden inducir a atacarlos, porque si se aplicara universalmente, habría un reparto equitativo de utilidades y posibilidades.